

담배의 회수·폐기 등에 관한 규정

식품의약품안전처 고시 제2026-11호(2026. 2. 13., 제정)

제1조(목적) 이 규정은 「담배의 유해성 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제18조제2항, 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제9조에 따른 회수 대상 담배에 대한 회수계획 보고, 보고 후 보완, 회수 및 폐기, 회수종료 보고 등 회수에 필요한 사항을 정함으로써 국민보건상의 위험을 방지하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "회수"라 함은 영업자가 유해성분의 검사를 의뢰하지 않거나 검사결과서 등을 제출하지 않아 발생한 시정명령을 기간 내에 이행하지 아니한 경우로서 국민건강에 위해가 발생하거나 발생할 우려가 있다고 인정되는 담배를 더 이상 유통·판매·사용되지 않도록 거두어들이는 것을 말한다.
2. "폐기 등"이라 함은 담배를 소각, 파쇄, 분리 등의 방법으로 그 원형을 파괴하거나 해체하여 본래의 사용목적대로 사용이 불가능하게 하는 것으로, 제3국 또는 수출국으로의 반송·반출, 용도 전환 등 위험을 방지할 수 있는 조치를 포함한다.
3. "회수 영업자"라 함은 회수 대상 담배의 제조업자 또는 수입판매업자를 말한다.
4. "회수 실적"이라 함은 유통재고량 대비 회수량의 비율을 말한다.

5. "회수량"이라 함은 회수계획에 따라 실제로 회수가 된 양을 말한다.
6. "회수계획량"이라 함은 회수 명령을 받은 회수 영업자가 당해 제품의 유통경로, 소비량, 평균 소비 주기를 고려하여 조사·산출한 유통재고량을 말한다.
7. "유통재고량"이라 함은 출고량 중 최종 소비자에게 판매된 소비량을 제외한 유통·판매를 목적으로 보관·진열하고 있는 양을 말한다.
8. "출고량"이라 함은 회수 영업자의 보관창고(자가 또는 계약된 물류창고를 의미하며, 수입 담배의 경우 보세창고를 포함한다. 이하 같다.)에서 판매를 목적으로 출고된 양으로서 유통단계에서 보관·진열 중인 유통재고량과 소비자에게 최종 판매된 소비량을 합한 양을 말한다.
9. "생산(수입)량"이라 함은 회수 대상 담배와 동일한 제품을 생산하거나 수입한 양을 말한다.
10. "창고보관량"이라 함은 회수 영업자가 보관창고에 보관하고 있는 양을 말한다.
11. "소비량"이라 함은 최종 소비자에게 판매된 양을 말한다.
12. "회수 효율성 평가"라 함은 거래업체에 회수정보가 신속하고 정확하게 전달되었는지, 생산량·출고량·유통재고량 등을 확인하여 회수계획을 정확하게 수립했는지 및 회수가 신속하고 적절하게 이루어지고 있는지 등 회수 담당 공무원이 회수단계별로 평가하는 것을 말한다.

제3조(회수계획 보고 등) ① 회수 영업자는 법 제18조제2항에 따른 회수 명령을 받은 날부터 즉시 판매 중지 등 필요한 조치를 하고 시행규칙 제9조제3항에 따라 별지 제1호서식의 회수계획보고서 제출 등 회수절차를 진행하여야 한다.

② 회수 영업자는 제1항의 회수계획 보고서와 생산·판매 관련 증빙 자료 일체를 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.

③ 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 회수 영업자가 제출한 회수계획 보고서의 타당성을 검토하고 보완이 필요한 경우 보완을 명할 수 있다.

제4조(회수종료 보고 및 회수 효율성 평가 등) ① 회수 영업자는 회수된 담배와 다른 제품이 섞이지 않게 구분하여 보관하고, 회수가 종료되면 시행규칙 제9조제5항에 따른 기한 내 다음 각 호의 사항이 포함된 별지 제2호서식의 회수종료 보고서를 작성하여 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.

1. 회수 대상 담배의 생산(수입)량, 출고량, 회수량 및 미회수량 등이 포함된 회수실적

2. 미회수된 담배에 대한 조치계획

3. 회수된 담배의 폐기 등 조치계획

4. 회수 사유가 발생한 원인 분석자료 및 재발 방지 대책

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 회수종료 보고서를 확인한 후 회수 영업자가 회수계획에 따라 적절하게 회수를 실행하였는지 등 회수의 효율성을 별지 제3호서식의 회수 효율성 평가표에 따라 평가해야 한다.

③ 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 회수 영업자가 제출한 회수종료 보고서, 제2항에 따른 회수 효율성 평가 등을 확인하여 모든 회수 절차가 완료되었다고 판단되면 회수 영업자에게 그 절차가 종료되었음을 통보해야 한다.

제5조(폐기 등 사후조치) ① 회수 영업자는 제4조제1항에 따른 회수종료 보고가 완료되면 회수한 담배의 폐기 등을 위해 별지 제4호서식의 폐기 등 계획보고서를 작성하여 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다.

② 회수한 담배를 다른 용도로 전환하고자 하는 회수 영업자는 전환하려는 용도에 대하여 해당 법령에 따른 기준·규격이나 승인 등의 요건이 있는 경우 이를 충족하여야 한다.

③ 회수 영업자는 식품의약품안전처 소속 공무원의 입회 하에 다음 각 호의 사항을 확인한 후 회수한 담배를 폐기 등 사후조치하고, 식품의약품안전처 소속 공무원은 현장 입회 등을 통해 그 처리 결과를 확인하여야 한다. 다만, 폐기 대상이 되는 담배에 법적 분쟁 등이 있을 경우 이를 고려하여 폐기 시기 등을 정할 수 있다.

1. 회수 영업자가 정한 처리 방법이 소관 법령에 적합한지에 관한 사항

2. 회수 대상 담배의 제품명과 실물이 동일한지에 관한 사항

3. 회수량, 폐기량 등이 폐기 등 계획보고서 상의 내용과 일치하는지에 관한 사항

④ 회수 영업자는 제3항에 따른 폐기 등 사후조치가 완료되면 별지 제5호서식의 폐기 등 완료보고서를 작성 후 식품의약품안전처장에게 제출

하여야 한다.

제6조(문서관리) 회수 영업자는 관계 법령에 규정된 것을 제외하고는 제3조부터 제5조에 따른 업무처리에 관한 문서를 회수종료일로부터 2년간 보존하여야 한다.

제7조(이의신청 등) ① 회수 영업자는 법 제18조제2항에 따른 회수 명령 또는 동 고시 제3조제3항에 따른 보완명령에 대하여 이의가 있는 경우 별지 제6호서식의 회수 명령에 대한 이의신청서에 이의신청 사유와 관계 증빙자료 등을 첨부하여 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다.

② 식품의약품안전처장은 회수 영업자로부터 제1항에 따라 이의신청을 받은 경우 이의신청 내용을 검토하여 그 결과를 이의신청 한 회수 영업자에게 서면으로 알려야 한다.

제8조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라, 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2026-11호, 2026. 2. 13.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 이 고시 시행 이후 식품의약품안전처장이 최초로 회수를 명령하는 담배부터 적용한다.

[별지 제1호 서식]

회 수 계 획 보 고 서

회수 영업자	상호(법인인 경우 법인의 명칭)			
	대 표 자		전 화 번 호	
회수 대상 제품 현황	제품명			
	제조(수입접수)번호, 제조(수입)일자			
	업소명 및 소재지			
회수 내역	생산(수입)량			
	창고보관량			
	출고량			
	회수계획량			
판매 내역	판매·유통경로			
	판매업소명			
	소비량			
	판매업소 유통재고량			
회수 계획	회수사유		회수방법	
	회수단계별 모니터링 계획		회수 제품 폐기 등 처리계획	
	회수 공개 및 정보 교류 방법		회수완료 예정일	

「담배 유해성 관리에 관한 법률」 제18조제2항에 따라 회수 명령을 받은 담배에 대한 회수계획을 보고합니다.

년 월 일

보고인 성명 (서명 또는 인)

식품의약품안전처장 귀하

첨부서류	회수 및 생산·판매 내역과 관련한 증빙자료 일체	수수료 없음
------	----------------------------	-----------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

회 수 종 료 보 고 서

회수 영업자	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	
	대표자	전화번호
회수 대상 제품 현황	제품명	
	제조(수입접수)번호, 제조(수입)일자	
	업소명 및 소재지	
회수 내역	생산(수입)량	
	출고량	
	회수계획량	
	회수량	
미회수량		
폐기 등 조치계획		
미회수량 조치계획		
시정 및 예방 조치계획		
「담배 유해성 관리에 관한 법률」 제18조제2항에 따라 회수 명령을 받은 담배에 대하여 회수를 실시하고 그 결과를 보고합니다.		
년 월 일		
보고인 성명 (서명 또는 인)		
식품의약품안전처장 귀하		
첨부서류	회수 및 조치계획 등 증빙자료 일체	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

회수 효율성 평가표

업체현황	업체명			업 종		
	소재지			연락처		
회수대상 제품현황	제품명			제조연월일		
	회수구분			회수기간		
	회수사유					
회수결과	생산(수입)량(kg)	창고보관량(kg)	회수계획량(kg)	회수량(kg)	회수실적(%)	
평가항목별 평가표						
평가영역	평가항목 및 배점				평가결과 (증빙문서)	점수
1.신속성 (35점)	1-1. 회수 사실 통보 및 판매 중단 등 소요일수 회수 사실을 안 날로부터 거래업체에 회수 사실 통보 및 보관 물량에 대한 진열·판매 중단 등 요청 소요일수					
	배점	15	배점 기준	1일 이내 15점, 2일 이내 10점, 3일 이내 5점, 3일 초과 0점		
	1-2. 회수계획 보고서 제출 기한 준수 여부 회수명령일로부터 회수계획 보고서 제출까지 소요일수					
	배점	5	배점 기준	5일 이내 5점, 5일 초과 0점		
	1-3. 회수 기간 준수 여부 회수계획 보고서상의 회수 기간 내에 회수를 완료하였는지 여부					
	배점	5	배점 기준	회수 기간 내 완료 5점 회수 기간의 50% 이내 초과 3점 회수 기간의 50% 이상 초과 0점		
	1-4. 회수종료 보고서 제출 기한 준수 여부 회수종료 후 회수종료 보고서 제출 소요 일수					
	배점	5	배점 기준	5일 이내 5점, 5일 초과 0점		
	1-5. 회수 사실 공지 여부 회수 사실을 자사 누리집 또는 판매 매장 게시, 보도자료 배포 등의 방법으로 소비자에게 공지한 사실이 있는지 여부					
	배점	5	배점 기준	있음 5점, 없음 0점		
구분	평가항목 및 배점				평가결과	점수

회수 효율성 평가 기준

1. 신속성 [총 35점]		
1-1. 회수 사실 통보 및 판매 중단 등 소요일수	배점	15점
○ (평가내용) 회수 사실을 안 날로부터 거래업체에 회수 사실 통보 및 보관 물량에 대한 진열·판매 중단 등 요청 소요일수 ○ (평가방법) 거래업체에 문서, 이메일, SMS, 유선, 방문 등의 방법으로 회수사실 및 판매 중단 등의 조치 요청 관련 자료 참고 ※ 필요시 거래업체에 회수 사실 통보 및 판매 중단 등 요청 여부 확인		
1-2. 회수계획 보고서 제출 기한 준수 여부	배점	5점
○ (평가내용) 회수명령일로부터 회수계획 보고서 제출까지 소요일수 ○ (평가방법) 회수 명령 일시 및 회수업체가 식품의약품안전처에 회수계획 보고서를 제출한 일시(접수 시점) 확인		
1-3. 회수 기간 준수 여부	배점	5점
○ (평가내용) 회수계획 보고서상의 회수 기간 내에 회수를 완료하였는지 여부 ○ (평가방법) 회수 명령 일시, 회수 등급, 회수 완료 일시 확인		
1-4. 회수종료 보고서 제출 기한 준수 여부	배점	5점
○ (평가내용) 회수종료 후 회수종료 보고서 제출 소요일수 ○ (평가방법) 회수종료 일시 및 회수업체가 식품의약품안전처에 회수종료 보고서를 제출한 일시 확인		
1-5. 회수 사실 공지 여부	배점	5점
○ (평가내용) 회수 사실을 자사 홈페이지 또는 판매 매장 게시, 보도자료 배포 등의 방법으로 소비자에게 공지한 사실이 있는지 여부 ○ (평가방법) 소비자에게 홈페이지 또는 판매 매장 게시문, 보도자료 등 회수 사실을 공지한 사실을 확인할 수 있는 관련 자료 확인		
2. 정확성 [총 65점]		
2-1. 유통재고량 산정의 정확성	배점	50점
○ (평가내용) 회수 제품의 거래업체별 판매량 파악의 충실성 ○ (평가방법) 생산일자, 수입신고서 및 회수업체가 작성한 거래업체 명단, 거래업체별 판매현황 등에 관한 기록 등 확인 ※ 필요시 거래업체에 회수업체가 작성한 내용의 진위여부 확인		
2-2. 회수 결과의 적정성	배점	10점
○ (평가내용) 회수된 담배의 제품명, 제조연월일 및 회수계획량 등이 회수계획 보고서 또는 회수종료 보고서 상의 제품명, 제조연월일 및 회수량과 일치하는지 여부 ○ (평가방법) 회수계획 보고서, 회수종료 보고서 및 회수 기간을 증빙할 수 있는 자료 검토 ※ 필요시 거래업체에서 회수 영업자에게 제품을 반품한 일자 등 사실 확인		
2-3. 회수 모니터링 실시 여부	배점	5점
○ (평가내용) 회수 영업자가 자체적으로 거래업체의 회수가 신속하고 적절하게 이루어지고 있는지를 모니터링하고 거래업체에 독려한 사실이 있는지 여부 ○ (평가방법) 회수 영업자가 이메일, SMS, 유선, 방문 등의 방법으로 거래업체에서의 회수 대상 담배에 대한 진열·판매 중단 여부 및 회수 상황 확인 및 독려한 사실이 있는지 여부 확인 ※ 필요시 거래업체에 방문하여 내용의 진위여부 확인		

				(증빙문서)	
2. 정확성 (65점)	2-1. 유통재고량 산정의 정확성 회수 제품의 거래업체별 판매량 파악의 충실성				
	배점	50	배점 기준	생산량 또는 수입량 확인·증빙 여부 * 당일 제조업체 현장 조사 실시 포함	10
				거래처별 판매 내역 확인·증빙 여부	20
				거래처별 재고량, 판매량 확인·증빙 여부	20
	2-2. 회수 결과의 적정성 회수된 담배의 제품명, 제조연월일 및 회수계획량 등이 회수 계획 보고서 또는 회수종료 보고서 상의 제품명, 제조연월일 및 회수량과 일치하는지 여부				
	배점	10	배점 기준	일치 10점, 불일치 0점	
2-3. 회수 모니터링 실시 여부 회수 영업자가 자체적으로 거래업체의 회수가 신속하고 적절 하게 이루어지고 있는지를 모니터링하고 거래업체에 독려한 사실이 있는지 여부					
배점	5	배점 기준	있음 5점, 없음 0점		
합 계					점
평가의견					
평가자(공무원)					
(소속)		(성명)		(서명)	
(소속)		(성명)		(서명)	
확인자(영업자)					
(직위)		(성명)		(서명)	

[별지 제4호 서식]

폐기 등 계획보고서

회수 영업자	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	
	대표자	전화번호
폐기 등 대상 제품 현황	제품명	
	제조(수입접수)번호, 제조(수입)일자	
	회수량	
	폐기 등 조치량	
폐기 등 방법		

「담배 유해성 관리에 관한 법률」 제18조제2항에 따라 회수 명령을 받은 담배의 폐기 등 조치계획을 보고합니다.

년 월 일
보고인 성명 (서명 또는 인)

식품의약품안전처장 귀하

첨부서류	1. 폐기 등 관련 증빙서류 2. 수출계약서, 선하증권 등 반송·반출 증빙서류(수출국 또는 제3국으로 반송·반출하는 경우만 해당합니다) 3. 용도 전환 승인 등 관련 증빙서류(용도 전환을 하려는 경우만 해당합니다)	수수료 없음
------	---	-----------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[별지 제5호 서식]

폐기 등 완료보고서

회수 영업자	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	
	대표자	전화번호
폐기 등 대상 제품 현황	제품명	
	제조(수입접수)번호, 제조(수입)일자	
	포장단위	
	폐기 등 조치량	
폐기 등 조치	폐기 등 사유	
	폐기 등 조치방법	
	조치일자	
	조치장소	

「담배 유해성 관리에 관한 법률」 제18조제2항에 따라 회수 명령을 받은 담배의 폐기 등 조치결과를 보고합니다.

년 월 일
보고자 성명 (서명 또는 인)
입회자 소속
직급
성명 (서명 또는 인)

식품의약품안전처장 귀하

첨부서류	1. 폐기 등 관련 증빙서류 2. 수출신고필증 등 반송·반출 증빙서류(수출국 또는 제3국으로 반송·반출하고자 하는 경우만 해당합니다)	수수료 없음
------	---	-----------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

회수 명령 등에 대한 이의신청서

접수번호	접수일	처리기간	7일
신청인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)		
	대표자	전화번호	
회수 대상 제품 현황	제품명		
	제조(수입접수)번호, 제조(수입)일자		
	생산(수입)량		
	출고량		
	창고보관량		
이의신청 사유			
이의신청 내용			

「담배 유해성 관리에 관한 법률」 제18조제2항에 따라 귀 기관에서 통보한 회수 명령에
대해 위와 같이 이의를 신청합니다.

년 월 일

신청인 성명 (서명 또는 인)

식품의약품안전처장 귀하

첨부서류	통보 받은 회수 명령 공문 사본 1부	수수료 없음
처 리 절 차		
신청서 작성	→ 접수 및 검토	→ 결과 통보
신청인	식품의약품안전처	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]